



สัปดาห์ที่ 7 สัญญาเช่าทรัพย์สิน-ซื้อ



สัญญาเช่า

คือสัญญาซึ่ง บุคคลหนึ่งเรียกว่า **ผู้ให้เช่า** ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า **ผู้เช่า** **ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งระยะเวลาอันมีจำกัด** และ**ผู้เช่า**ตกลงจะ**ให้ค่าเช่า**เนื่องการนั้น



1. ลักษณะสำคัญ



ผู้เช่า



ลูกหนี้

เจ้าหนี้

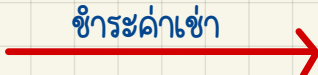
ผู้ให้เช่า



เจ้าหนี้

ลูกหนี้

ชำระค่าเช่า



ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่า



ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์

ผู้เช่าได้เพียงสิทธิครอบครอง

เช่านานแค่ไหน **ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์**



มีระยะเวลาจำกัด

☐

☐ >เช่น ขม. ๖/๑/๒

☐

☐ >ตลอดอายุ ผู้เช่า,ผู้ให้เช่า

☐

☐ **>มีจุดสิ้นสุดสัญญาเสมอ**

☐



ไม่ได้ เพราะ

๑. ยังไม่สิทธิครอบครอง

๒. สามารถบอกเลิกสัญญา

ฟ้องค่าเสียหาย ก. ได้

>> ค. อยู่ในบ้านของ ก.

ต่อมา ก. เอาบ้านให้ ข. เช่า...

ดังนี้ ข. ฟ้องขับไล่ ค. ได้หรือไม่?

Note ..สิทธิครอบครองมาจากการครอบครองตามความเป็นจริง

>> ก. เอาบ้านให้ ข. เช่า

ต่อมา ค. เข้ามาโดยไม่ได้อนุญาต

ดังนี้ ข. ฟ้องขับไล่ ค. ได้หรือไม่?

ฟ้องได้

>> ต่อมา ข. เช่าบ้านได้ 10 ปี

ข. อ้างการครอบครองปรปักษ์ให้ได้กรรมสิทธิ์ในบ้านเช่าได้หรือไม่?

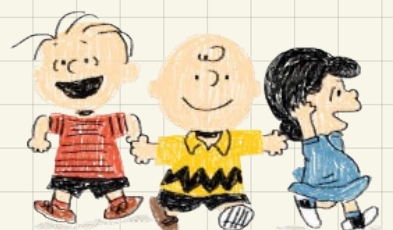
ไม่ได้

สิทธิครอบครองตามสัญญาเช่า แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์

 **นมเบอร์วัน**

ผู้เขียน: นศ.ภาสกร

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเชส



2.แบบของสัญญา



ไม่มีแบบ

> เนียงปากเปล่า สัญญาก็มีผลสมบูรณ์ ทวงได้ (ฟ้องได้ไม่ได้ก็เรื่อง)



NOTE ฟ้องไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าต้องตกเป็นโมฆะ

ข้อสังเกต

1. เช่าสิ่งหาริมทรัพย์

> เช่าวิธีไหนก็ได้

ปากเปล่า/ลายลักษณ์อักษรก็ได้

มีผลสมบูรณ์ ฟ้องได้ ทวงได้

เช่าไม่เกิน 3 ปี

2. เช่าอสังหาริมทรัพย์

> ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ

ลงชื่อฝ่ายที่รับผิดชอบ

ไม่ทำ=ฟ้องไม่ได้

เช่ากว่า 3 ปี

หรือตลอดอายุชีพ
ของบ.เช่า/บ.ให้เช่า

> ทำเป็นหนังสือ + จดทะเบียน

ไม่ทำ= บังคับได้ 3 ปี

ข้อสังเกตกำหนดเวลาเช่า

1. เช่าสิ่งหาริมทรัพย์

นานแค่ไหนก็ได้

กฎหมายไม่ได้กำหนดห้าม

2. เช่าอสังหาริมทรัพย์

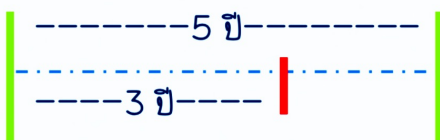
สัญญาไม่มีกำหนด = สิ้นสุดด้วยการบอกเลิกล่วงหน้า 1 คราว

มีกำหนด = จำกัดเกิน 30 ปี

= เพื่อบางกรณี/อุตสาหกรรม 50 ปี

ตลอดอายุ = ตลอดชีวิตบ.เช่า/บ.ให้เช่าก็ได้

Ex เช่าบ้าน 5 ปี



> ทำนส.+จดท/บ = ฟ้องได้ 5 ปี
> ทำนส. = ฟ้องได้ 3 ปี
> ไม่ทำอะไรเลย = ทวงเองได้ 3 ปี

Ex เช่าบ้าน 5 ปี+จ่ายล่วงหน้า 5 ปี+มีหลักฐานเป็นหนังสือ

> บังคับได้ 3 ปี = ผู้เช่าต้องออก ถ้าไม่ออก ผู้ให้เช่าฟ้องขับไล่ได้

> เงิน 2 ปีที่จ่ายเกินไป?? ผู้เช่าเรียกคืนได้ ฐานเป็นลามกผิดควรได้

Ex ครบกำหนดเช่าต่อ

3 ปี > ยังอยู่ต่อ ถือว่า ทำสัญญาเช่ากันต่อไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

แสดงเจตนาโดยการนิ่ง



3.หน้าที่ ค.รับผิดชอบผู้ให้เช่า



1.ส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้เช่า

>วิธีการใดก็ได้ ให้ทรัพย์สินอยู่ในเงื้อมมือผู้เช่า
>ต้องส่งมอบในสถานที่ซ่อมแซมแล้ว

ถ้าไม่ทำ

ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาได้

2.จัดการทรัพย์สินให้เรียบร้อยใช้งาน

ซ่อมแซมใหญ่ = ผู้ให้เช่า เช่น ซ่อมหลังคา
ซ่อมแซมเล็ก = ผู้เช่า เช่น หลอดไฟ

NOTE

**ดูตามปกติประเพณีด้วย

เช่น หลอดไฟหัก

ผู้ให้เช่าควรรับผิดชอบ



4.หน้าที่ ค.รับผิดชอบผู้เช่า



1.ใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยชอบ(ตามกฎหมาย)

>>ตามสัญญา/ตามประเพณี

>เช่าบ้านทำบ่อน ไม่ได้

>เช่ารถตู้ชนไม้ ไม่ได้

2.สงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่า

>เสมอวิญญชน

>บุคคลที่มีความรู้ ค.สามารถทั่วไป

3.ชำระค่าเช่า (เงิน/ไม่เงิน)

เงินหรือสิ่งของตามตกลง

เช่น เช่าที่ดินทำนาให้ค่าเช่าเป็นข้าว

ถ้าไม่ได้ตกลงให้จ่ายเมื่อสิ้นคราว

เช่น เช่ารายเดือนจ่ายสิ้นเดือน

4. คืนทรัพย์สินที่เช่า (สิ้นสุด)

-ในสถานที่ซ่อมแซมดีแล้ว

-ดัดแปลงต้องแก้ไข

แก้ไขไม่ได้ชดใช้ค่าสินไหม

5.การเช่าช่วง

การที่ผู้เช่าเอาไปให้คนอื่นเช่าต่อ

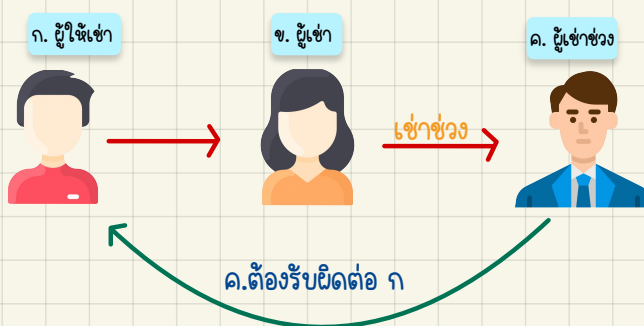
หลัก>ห้ามเช่าช่วง

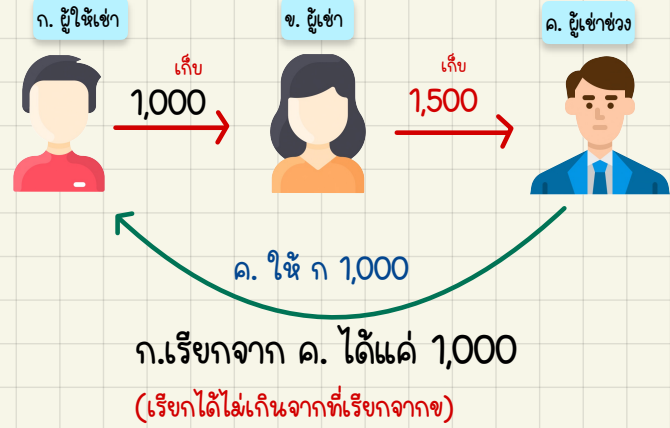
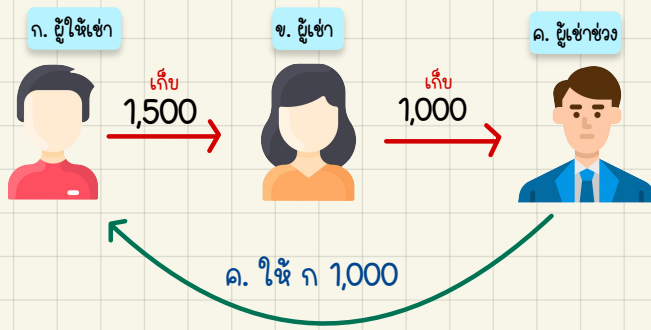
=เสียหายผู้เช่าต้องรับผิดชอบ

เว้นแต่ ได้รับความยินยอม

=เช่าช่วงโดยชอบ

ผลของการเช่าช่วงโดยชอบ >> ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เช่า





ค. ไม่ใช้บริวาร > ก. นื่องขับไล่ ข. = ค. ไม่ต้องออก ถ้าจะให้ ค. ออก ต้องฟ้องอีกต่างหาก

แผนการเช่าช่วงโดยชอบ เท่านั้น
ถ้าไม่ ใช้ ไล่ ข. ค. ก็ต้องออกด้วย

สิทธิของผู้เช่าช่วงมีไม่เกินสิทธิของผู้เช่า



5.ความระงับแห่งสัญญา



1.สิ้นระยะเวลาตามที่ตกลง

-ตามสัญญา

-เช่าสวน เช่านา สันนิษฐาน

ว่า เช่า 1ปี/ฤดูทำนาปีหนึ่ง

NOTE

2.เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา

>ตามข้อตกลง เช่น เจาะผนัง (บอกเลิกได้)

>ตามข้อกฎหมาย เช่น ไม่ส่งมอบ

ไม่ซ่อมแซม ไม่ชำระค่าเช่า(15วัน)

>ไม่มีกำหนด ล่วงหน้า 1 คราว

3.ทรัพย์สินที่เช่าสูญหาย

-ไม่มีตัวทรัพย์สินให้ใช้ประโยชน์

-ส่วนความผิดใคร ดูอีกที

4.ผู้เช่าตาย

-รองรับเฉพาะ ผู้เช่า ตาย

-ผู้ให้เช่าตาย สัญญาไม่รับ

สัญญาเช่าซื้อ

คือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า
และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น
หรือว่าจะให้ทรัพย์สินตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า
โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นคราว



1. ลักษณะสำคัญ

1. เป็นสัญญาเช่า+คำมั่น

1. สัญญาเช่า (เจ้าของเท่านั้น)

2. มีคำมั่น

> จะขาย > จะยกให้

2. มีเงื่อนไข

> ต้องใช้เงินครบตามจำนวน
คราวที่กำหนด

สัญญาเช่า

คำมั่นจะขาย/จะให้

= สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาเช่า

= สัญญาเช่า

ตกลงขาย

= สัญญาซื้อขาย

ตกลงให้

= สัญญาให้



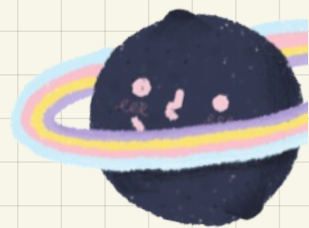
3. แบบของสัญญาเช่าซื้อ

> ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่
สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย (ทุกทรัพย์สิน)

> มีแบบ > ไม่ทำ = โฆษะ

4. นำสัญญาเช่ามาใช้บังคับ

> เนื่องจากมีส่วนที่เป็นสัญญาเช่า
จึงนำบทบัญญัติของสัญญาเช่ามาใช้บังคับ



2. ความระงับแห่งสัญญา

1. ตามข้อตกลง > แล้วแต่จะตกลงกัน

2. โดยผลของกฎหมาย

>> ผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้

= ต้องล่องมอบทรัพย์สิน

>> ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อ

= ผู้เช่าซื้อผิดนัด 2 คราวติดกัน

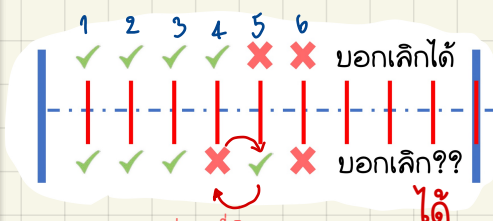
= ผิดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญ

3. อื่นๆ

- ทรัพย์สินหาย ถูกทำลายทั้งหมด

- บางส่วนถ้าผู้เช่าซื้อไม่ผิด ก็บอกเลิก

สัญญาได้ ถ้าส่วนที่เหลือไม่เป็นประโยชน์



จำนวนครั้งที่ 5
ถึงเป็นงวดที่ 4
= ไม่จ่ายแล้ว 2 ครั้ง





สัปดาห์ที่ 8 สัญญาคำประกัน จำนอง จำน่า



คำประกัน

การประกันการชำระหนี้
ด้วยตัวบุคคล

จำนอง

การนำทรัพย์สินติดไว้
เป็นประกันการชำระหนี้

จำนำ

การส่งมอบสิ่งของหรือทรัพย์สินไว้
เป็นประกันการชำระหนี้

สิ่งของ=ทรัพย์สินที่ไม่ติดอยู่กับที่ สามารถนำติดตัวไปไหนมาไหนได้
ตัวอย่างเช่น เบาะรถ, ทอง, รถยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า

สัญญาประทาน



หนี้ประทาน

-สัญญากู้เงิน จ้างแรงงาน เช่า

สัญญาอุปการะ

+

คำประกัน

จำนอง

จำนำ

คำประกัน

สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกเรียกว่า
ผู้ค้ำประกันผูกพันต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง
เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกค้ำไม่ชำระหนี้



1. ลักษณะสำคัญ



สัญญาประทาน

สัญญากู้ยืม

ลูกหนี้



ข

สัญญาอุปการะ

สัญญา
ค้ำประกัน



ผู้ค้ำประกัน

คู่สัญญาค้ำประกัน คือ ก และ ค

1.ผู้ค้ำต้องเป็นบุคคลภายนอก
>ไม่จำกัดจำนวนคนค้ำ

2.ต้องมีหนี้ระหว่างลูกหนี้-เจ้าหนี้
>คำประกันเป็นสญ.อุปการะ จะเกิด
โดยลำพังไม่ได้ ถ้าไม่มีสญ.ประทาน

NOTE

หนี้ในอนาคต
ต้องระบุขอบเขต
ค.รับผิดชอบให้ชัดเจน

3.ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
-ลงชื่อผู้ค้ำเป็นสำคัญ

NOTE

ไม่ทำ = บังคับไม่ได้ >ต้องทวงเอง



2. ผลก่อนการชำระหนี้

1. ผู้ค้ำรับประกันเมื่อลูกหนี้ผิดนัด

- หากลูกหนี้ยังไม่ผิดนัด เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ผู้ค้ำรับประกันไม่ได้

2. สิทธิของผู้ค้ำเมื่อลูกหนี้ผิดนัด

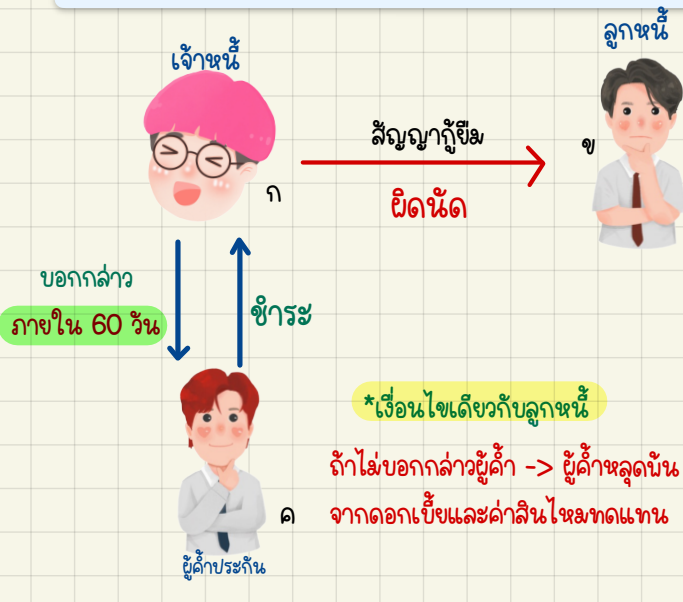
- > เก่งๆ ให้เจ้าหนี้ทวงจากลูกหนี้ก่อน
- > เก่งๆ ได้อีกครั้ง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าทวงจากลูกหนี้ได้ไม่ยาก
- > เก่งๆ ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อน

3. ข้อห้าม

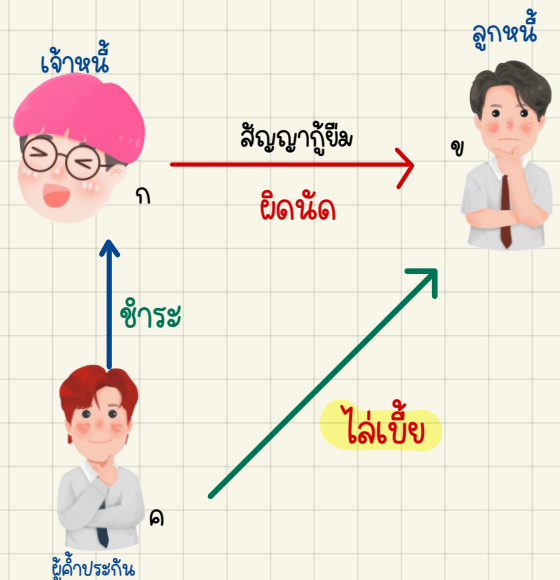
1. ห้ามตกลงให้ผู้ค้ำรับประกันอย่างลูกหนี้ร่วม
2. ห้ามตกลงยกเลิกสิทธิเก่งๆ
3. ห้ามตกลงเน้นภาระแก่ผู้ค้ำ
4. ห้ามตกลงล่วงหน้าให้ผู้ค้ำรับประกัน หากเจ้าหนี้ผ่อนระยะเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ หากฝ่าฝืน ข้อ 1 2 3 = โฆชะ 4 บังคับไม่ได้

3. ผลภายหลังการชำระหนี้

1. ขั้นตอนการเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้



2. สิทธิไล่เบี้ยคืนจากลูกหนี้



4. ความรับผิดแห่งสัญญาค้ำ

1. เมื่อลูกหนี้ถูกระงับ



2. เมื่อผู้ค้ำ บอกเลิกสัญญาในกิจการต่อเนื่อกันหลายคราว

- เช่น ค้ำประกันการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายคราว
- > บอกเลิกคราวนี้ = เลิกในคราวถัดไป

3. เมื่อเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้

- ขยายเวลาให้ลูกหนี้ (แต่ถ้าผู้ค้ำยินยอมให้ผ่อนเวลา ขณะที่ตกลงผ่อนเวลา ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบ)

4. เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้จากผู้ค้ำ

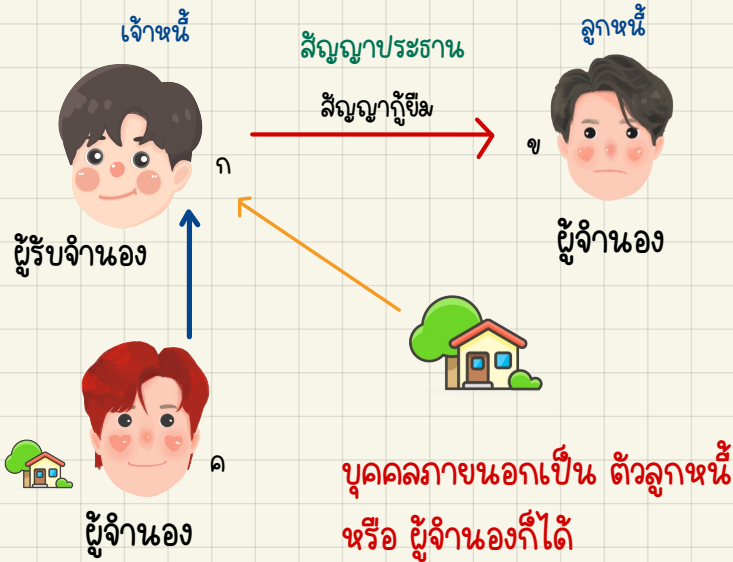


จำนอง

สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า “**ผู้จำนอง**” เอา**ทรัพย์สิน**ติดไว้
แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคนคือ “**ผู้รับจำนอง**”
เป็นการประกันชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบ*



1. ลักษณะสำคัญ



สัญญาจำนอง = สัญ.ประกัน

สัญญาจำนอง = สัญ.อุปถัมภ์

แบบสัญญาจำนอง

ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน

ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้ผู้รับจำนอง

ถ้าไม่ทำแบบสัญญา = จำนองตกเป็นโมฆะ

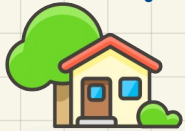
2. ทรัพย์สินที่จำนองได้

อสังหาริมทรัพย์

สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ

สังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ

ทรัพย์สินติดอยู่กับที่



- เรือระวาง 5 ตัน

- แขนที่อยู่อาศัย

- สัตว์พาหนะ



- เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ รถนํ้าวน รถบดถนน



3. ค.รับผิดชอบผู้จำนอง

รับผิดชอบลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

จำนองที่ดิน จะครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ติดที่ดินด้วย



ลูกหนี้จำนองเอง หากบังคับแล้วไม่พอใจหนี้ ไม่ต้องรับผิดชอบที่ขาด

ตกลงให้รับผิดชอบส่วนที่ขาดได้

บุคคลภายนอกจำนองเอง หากบังคับแล้วไม่พอใจหนี้ ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนที่ขาด

ตกลงให้รับผิดชอบส่วนที่ขาด = โฆฆะ

NOTE

4. การบังคับจำนอง

คือ การดำเนินการเพื่อบังคับทรัพย์สินให้ชำระหนี้



5. ความระงับแห่งสัญญา



เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับ

ผู้รับจำนองปลดจำนองเป็นหนังสือ

เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น

เช่น เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้

*ระงับแค่จำนอง

เมื่อไต่ถอนจำนอง

เมื่อทรัพย์สินสูญบกบกบังคับจำนอง

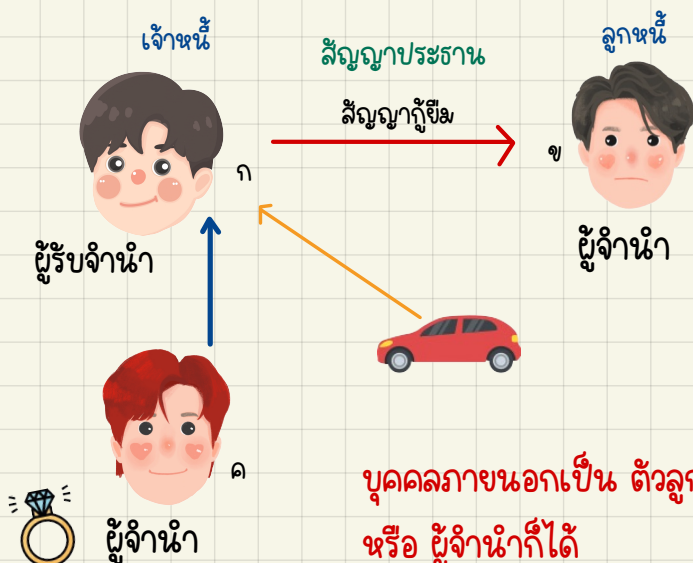
เมื่อทรัพย์สินสูญหลุดจำนอง

กรณีหนี้ท่วมทรัพย์สิน ยึดได้เลยไม่ต้องขาย

จำนำ

สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า "ผู้จำนำ" ส่งมอบสิ่งหรือทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคนคือ "ผู้รับจำนำ" เป็นการประกันชำระหนี้

1. ลักษณะสำคัญ



สัญญากู้ยืม = สัญ. ประทาน

จำนำ = สัญ. อุปกรณ์

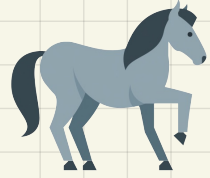
ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำ

NOTE

ตกลงปากเปล่าได้ = สมบูรณ์

2.ทรัพย์สินที่จำนำได้

สิ่งหรือทรัพย์สินทุกประเภท



3.สิทธิหน้าที่ ค.รับผิดชอบ

ผู้จำนำ

มีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา

เรียกร้องให้ผู้รับจำนำดูแลรักษาทรัพย์สินด้วยตนเอง

มีสิทธิไถ่ถอนจำนำได้

ผู้รับจำนำ

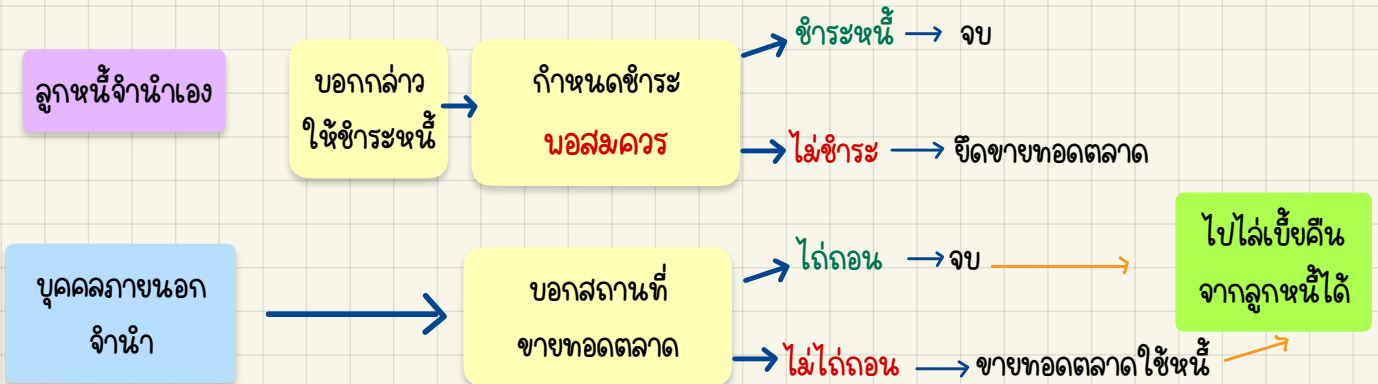
มีสิทธิยึดทรัพย์สินจำนำไว้จนกว่าจะชำระหนี้

มีสิทธิเอาดอกผลนิติบัญญัติชำระหนี้ได้

มีหน้าที่ต้องสงวนรักษาทรัพย์สินที่จำนำ จะเอามาใช้ไม่ได้

4. การบังคับจำนำ

คือ การดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์สินใช้หนี้



NOTE ขายไม่พอใช้หนี้ ส่วนที่ขาด เรียกเอาจากลูกหนี้ได้

5. ความรับผิดแห่งสัญญา

เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับ

เมื่อผู้รับจำนำยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับไปคืนสู่ความครอบครองของผู้จำนำ





สัปดาห์ที่ 9 ครอบครัวและมรดก



กฎหมายครอบครัว

กฎหมายมรดก

การหมั้น การสมรส

กองมรดก ทายาท นิยามกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร

กฎหมายครอบครัว

ข้อยกเว้น ไม่ใช้กม.นี้ คือ ผู้นับถือศาสนาอิสลามใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ยล ปัตตานี สตูล นราธิวาส

การหมั้น

เป็นสัญญาว่าจะสมรส

- อายุ 17 ปีขึ้นไป ถ้าอายุไม่ถึง ตกเป็น โฆษ
- ผู้เยาว์ต้องขอความยินยอมก่อน (โฆษ)
- บรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่ต้องขอความยินยอม



ของหมั้น

ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง (ตัวจริง) เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรส

ถ้าจะหมั้นต้องมอบ ถ้าไม่มอบ = การหมั้นไม่สมบูรณ์



เงินสด

ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้น้อย แลฝ่ายหญิง เมื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส

ไม่บังคับ ถ้าไม่ได้สมรสเหตุจากฝ่ายหญิง ต้องคืน

หมั้นแล้วไม่สมรส

ผิดสัญญา

บอกเลิกสัญญา



ชายผิด

ญ. ไม่ต้องคืนเงินสด/ของหมั้น
ญ. เรียกค่าทดแทนได้



หญิงผิด

ช. เรียกเงินสด/ของหมั้นคืนได้
ช. เรียกค่าทดแทนได้

เหตุจากชาย

ญ. ไม่ต้องคืนเงินสด/ของหมั้น
ญ. เรียกค่าทดแทนได้ ถ้าชายชั่วช้าแรง

เหตุจากหญิง

ช. เรียกเงินสด/ของหมั้นคืนได้
ช. เรียกค่าทดแทนได้ ถ้าหญิงชั่วช้าแรง

เหตุบอกเลิกได้

เช่น ทำร้ายร่างกายรุนแรง เป็นหมัน มีชู้ เป็นชู้

เหตุบอกเลิกไม่ได้

เช่น ขาวบ้านหาว่า มีชู้ ชายแอบได้เสียผู้อื่น ,
อารมณ์ฉุนเฉียว ชี้แจง โกรธง่าย

ชั่วร้ายแรง

เป็นชู้กับภริยาผู้อื่น , กระทำผิดอาญาร้ายแรง

ความระงับสัญญาหมั้น

- ตกลงกัน > คืนของหมั้น
- ชาย/หญิงตาย > ไม่ต้องตาม, ของหมั้นไม่ต้องคืน
- บอกเลิกสัญญา

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หก. มอร์ เซอร์วิส

การสมรส

หมายถึงการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น



เงื่อนไขการสมรส

ฝ่าฝืน

ผล

- ชายและหญิง 17 ปี บริบูรณ์
- ผู้เยาว์ต้องขอความยินยอม
- ชาย/หญิงต้องยินยอม
- ไม่ใช่ขุนการ/ผู้สืบสันดาน/พี่น้อง
- ต้องไม่วิกลจริต
- ผู้รับบุตรบุญธรรม/บุตรบุญธรรม
- ห้ามสมรสซ้อน

โสมิยะ

โสมิยะ

โสมิยะ

โสมิยะ

โสมิยะ

ห้าม

โสมิยะ

ศาลเบิกถอนได้

ศาลเบิกถอนได้>ขอศาลแทนได้

ต่อเมื่อศาลสั่ง

ต่อเมื่อศาลสั่ง

ต่อเมื่อศาลสั่ง

ยกเลิกรับบุตรบุญธรรม

โสมิยะ อัตโนมติ ไม่ต้องรอศาล



เงื่อนไขแห่งการสมรสใหม่ของหญิง

ความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา

*ต้องรอให้ครบ 310 วันก่อน

เว้นแต่ว่า -คลอดบุตรแล้วระหว่าง 310 วัน

-สมรสกับคนเดิม (ผูกพันเป็นวงกลม)

-มิได้รับรองแนบท้ายว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

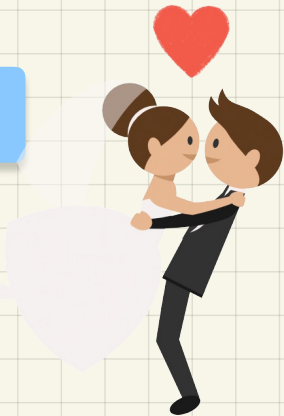
-มิคำสั่งศาลให้สมรสได้

DON'T FORGET

DON'T FORGET

ต้องอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา

อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน



ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา



สินส่วนตัว

สินสมรส

- มีอยู่ก่อนสมรส
- ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
- มรดก -ของหมั้น
- เปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรก็ตาม ยังเป็นสินส่วนตัว

*จัดการได้โดยลำพัง

-ได้มาระหว่างสมรส

-มรดก/นิษัณกรรมระบุให้

เป็นสินสมรส

-ดอกผลของสินส่วนตัว

*จัดการได้โดยลำพัง เว้นแต่

-ชาย แลกเปลี่ยน จำนอง อสังหาฯ

-ให้เช่าอสังหาฯ เกิน 3 ปี

-ให้โดยเสน่หา

-นำทรัพย์สินไปประกันต่อศาล

ฝ่าฝืน บิดขี้เยี่ยงไรเบิกถอนได้

หนี้ส่วนตัว

หนี้ร่วม

หนี้ที่สร้างเองลำพัง

-หนี้ในการดูแลครอบครัว

-หนี้ที่เกี่ยวกับสินสมรส

-หนี้การทำงานที่ทำด้วยกัน

-หนี้ส่วนตัวที่อีกฝ่ายรับรอง



การสิ้นสุดการสมรส

ตกลงหย่า

ตาย

-ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ

-สามี/ภริยาตาย

*ปากเปล่าไม่ได้

-เฉพาะตายปกติ ถ้าสาบสูญใช้น้องหย่า



น้องหย่า โดย 11 เหตุ

มีเท่านี้ เหตุอื่นเอามาน้องไม่ได้

เสียหย่าแล้ว



1. ยกย่อง/ เป็นชู้/มีชู้/ร่วมประเวณีกับคนอื่นเป็นอาชญา
2. ประพฤติชั่วให้อับอาย ถูกเกลียดชัง เดือดร้อนเกินควร
3. ทำร้าย/หมิ่นประมาทคู่สมรสหรือบุพการีร้ายแรง
4. ละทิ้งไปเกิน 1 ปี
5. จำคุกไปแล้ว 1 ปี (ถ้าไม่มีส่วนรู้เห็น) + เดือดร้อนเกิน
6. แยกกันอยู่เกิน 3 ปี
7. สาบสูญ หรือหายไป 3 ปี
8. ไม่อุปการะ จนเดือดร้อน
9. ผิดทัศนทัศน์
10. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
11. ไม่อาจร่วมประเวณีได้อีก

- ตกลงเรื่องทรัพย์สิน
- ตกลงเรื่องบุตร ถ้าไม่ได้ให้ศาลชี้ขาด
- น้องหย่า มีชู้ ดูหมิ่น ละทิ้ง ไม่อุปการะ เรียงค่าทดแทนได้
- เรียกจากชู้ได้
- หากต้องยากจนลง เรียงค่าเลี้ยงชีพได้ สิ้นสุดเมื่อสมรสใหม่

NEVER FORGET!

บิดามารดาและบุตร

การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

ตามหลัก..บุตร ย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอ

การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดา

1. เกิดระหว่างสมรส หรือ ภายใน 310 วัน นับแต่สมรสสิ้นสุด > เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามี/ชายซึ่งเคยเป็นสามี
2. สมรสใหม่ = ก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามี (รวมสมรสซ้อน)

3. สมรสใหม่ = ก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
4. เกิดระหว่างสมรสใหม่ไม่ถึง 310 วัน = เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีใหม่
5. ถ้าไม่สมรส = เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเท่านั้น



การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่ได้สมรส

1. สมรสในภายหลัง
2. จดทะเบียนรับรองบุตร
> มารดาและเด็กต้องยินยอม
3. เมื่อศาลวินิจฉัยว่าเป็นบุตร

สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร

1. สิทธิหน้าที่บุตร

- ใช้นามสกุลบิดา หากบิดาไม่ปรากฏ ใช้สิทธิ์ ใช้นามสกุลมารดา
- อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
- เรื่องฟ้องบุพการีเป็นคดีแพ่ง/อาญา ต้องร้องขอให้จัดการฟ้องแทน (คดีอุทลุม)

2. สิทธิหน้าที่บิดามารดา

- อุปการะเลี้ยงดูบุตร จนบรรลุนิติภาวะ
- ใช้อำนาจปกครองบุตร (แต่อาจถูกถอนอำนาจการปกครองได้)
- จัดการทรัพย์สินของบุตร (เว้นแต่ทำเรื่องสำคัญ ต้องขอศาล)
- ถ้าไม่สืบบิดามารดา อำนาจการปกครองอยู่ที่ผู้ปกครอง (ศาลตั้ง)



การฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ช่งขึ้น จดคร่า กักขังในระยะที่อาจตั้งครรภ์
2. ลักพา ล่วงละเมิดประเวณีในระยะอาจตั้งครรภ์
3. มีเอกสารยอมรับว่าเป็นบุตร
4. บิดาเป็นผู้แจ้งเกิด/รู้เห็นยินยอมในการแจ้ง
5. อยู่กินอย่างเปิดเผยในระยะที่จะอาจครรภ์
6. ร่วมประเวณีในระยะที่อาจตั้งครรภ์
7. มีพฤติการณ์ที่รู้โดยทั่วไปเช่น ใช้นามสกุลให้เรียกว่าพ่อ ส่งเสียเลี้ยงดู

กฎหมายมรดก



ผู้ตาย

- ตายโดยธรรมชาติ
- สาบสูญ (5ปี/2ปี)

มรดก

- ทรัพย์สิน
- สิทธิ
- หน้าที่
- ความรับผิดชอบ

ทายาท

- ทายาทโดยธรรม
มี 6 ลำดับ + คู่สมรส
- ทายาทตามนัยกรรม
> ผู้รับนัยกรรม

NOTE ทายาทต้องมีสภาพบุคคล ณ เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย + ทารกในครรภ์ที่คลอดแล้วอยู่รอด

ทฤษฎีโดยธรรมชาติ

หลักเกณฑ์สังเกตการณ์ต่าง

1. ผู้สืบพันธุ์

สนิทมากสุด

ไม่ตัด

2. บิดามารดา

สนิทพอๆกัน

กันเอง

3. พี่น้องร่วมพ่อแม่

4. พี่น้องร่วมแม่แต่บิดา/ มารดา

5. ปู่ย่าตายาย

6. ลุงป้าน้าอา

สนิทน้อยสุด



Trick จำ

สวัสดีครับ! พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา

NEVER FORGET!

1
(ผู้สืบพันธุ์)

2

3,4

5

6

การแบ่งมรดกสำหรับคู่สมรส



ก่อนแบ่งมรดกต้องแบ่งสินสมรสก่อน เป็น ช.ญ.คนละครึ่ง
สินสมรส

ช. ตาย

แบ่งได้เป็น 4 ส่วน

สินส่วนตัว ช.

1

สินสมรส ช.

2

สินสมรส ญ.

3

3,4 เป็นของฝ่ายหญิงไม่ใช่มรดก

สินส่วนตัว ญ.

4

มรดก

หากไม่มีทายาทโดยธรรมอื่นใดเลย

มรดกทั้งหมดเป็นของคู่สมรส

1	1
2	2 3
3	4 5 6

A. ถ้ามีบุตร(1) เสียได้เท่าชั้นบุตร

B. ไม่มี 1 แต่มี 2 หรือ 3 คู่สมรสได้ 1/2 (ครึ่ง)

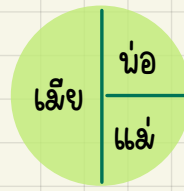


เมีย 1 ลูก 2

พ่อ 1 ~~ลูก 1~~

1,2 ตัดกันไม่ได้

คนที่ได้มรดก คือ เมีย ลูก 2 คน พ่อ หารเท่าๆกัน



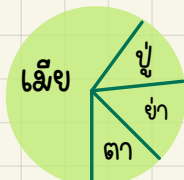
เมีย 1 พ่อ 1 แม่ 1

~~พี่ชาย 1 น้องสาว 1~~

ตัดตามลำดับ



C. ไม่มี 1 2 หรือ 3 คู่สมรสได้ 2/3



เมีย 1 ปู่ 1

ย่า 1 ตา 1

~~ลูก 2 พี่ 1~~

5

ข้อสังเกต

บุตรที่รับได้

- บุตรชอบธรรม
- บุตรบุญธรรม
- บุตรนอกสม.ที่บิดารับรองแล้ว (รับรองโดยพฤติการณ์)

คู่สมรส

- ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
- และยังไม่หย่า

ผู้รับบุตรบุญธรรม

- รับของบุตรบุญธรรมไม่ได้

ไม่มีทายาทเลย (รวมถึงไม่มีนินัยกรรม)

มรดกตกเป็นของแผ่นดิน



การเสียชีวิตวิธีรับมรดก

กฎหมาย **จำกัด**

- ชักย้าย ถิ่นที่ บิดบัง
- แก่งเล็งโทษประหาร
- เจตนาฆ่า นบายฆ่า
- รู้ว่าถูกฆ่า แต่ไม่แจ้งความ
- ฉ้อฉล ชุมนุทำนินัยกรรม
- ปลอม ทำลายนินัยกรรม

> เพราะไม่เหมาะสม

> ให้อภัยเป็นหนังสือได้

> ไม่ใช้กับกรณีทำนินัยกรรม

ตัด



ออกจากกองมรดก

- เจ้ามรดกแสดงเจตนาจำกัดโดยนินัยกรรม
- ทำหนังสือมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่
- ถอนได้ แต่ตัดแบบไหนต้องถอนแบบนั้น

สละ(มรดก)

- ทายาทผู้สละ
- ห้ามกำหนดเงื่อนไข
- สละคือสละไม่รับเลย
- > ทำหนังสือมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่
- > ทำสัญญาประนีประนอมฯ
- ถอนการสละไม่ได้

นินัยกรรม

แบบธรรมดา

- ทำเป็นหนังสือ
- ต้องระบุ วดป.ที่ทำ
- ลงชื่อเจ้ามรดก นามนี้ฉันมีได้ + นายน 2 คน
- นายนลงชื่อ 2 คน

แก้ไข ชัดๆ เติมนได้

ต้อง ทำเป็นนส.+ วดป. +

ลงลายมือชื่อ+นายน

แบบเขียนเองทั้งฉบับ

- เขียนลายมือเท่านั้น
- ต้องเขียนเองทั้งฉบับ
- ระบุ วดป.+ ลงชื่อ
- นามนี้ฉันมีได้
- นายนจะมีหรือไม่มีก็ได้

> แก้ไขต้องลงชื่อกำกับ

แบบเอกสารฝ่ายเมือง

- ทำที่เขต/อำเภอ
- เจ้าพนักงานอ่านและให้ลงลายมือชื่อ + นายน 2 คน
- ลงวันเดือนปี
- กรรมการอำเภอลงชื่อ

*แก้ไขต้องทำแบบเดียวกัน



แบบเอกสารลับ

- ผนังนิทรรศการ+ลงลายมือชื่อ
- คัดทำบรุษนิทรรศการ
- แสดงต่อหน้าอำเภอ
- นายอำเภอลงชื่อหน้าของ
- + นวน 2 ลงคน

*ถ้าใจผู้ทำนิทรรศการต้องลงชื่อกำกับ

ห้ามเป็นนวน



ถ้า ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- วิมลจิต/เสมือนไร้ความสามารถ
- หุนวณ เป็นใบ้ ตอบอด 2 จ้าง

ห้ามเป็นผู้จัดการมรดก



ถ้า ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- วิมลจิต/เสมือนไร้ความสามารถ
- ล้มละลาย

แบบวาจา

- เหตุพิเศษ **ใกล้ตาย** เท่านั้น
- เช่น สงคราม โรคระบาด
- แสดงต่อหน้านวน 2 คน
- นวนไปแสดงตัวต่อหน้าอำเภอ

ถ้าใจไม่ได้

ถ้าทำไม่ถูกต้องตามแบบ
นิทรรศการตกเป็นโมฆะ

การนิเทศนิทรรศการ

- ทำลายทั้งหมด/บางส่วน
- ทำนิทรรศการใหม่
- โอนขายตัวทรัพย์สิน
- ถ้าขัดกัน ถือว่ายกเลิกบังคับก่อน



การตั้งผู้จัดการมรดก

- ตามนิทรรศการ
- >และต้องจัดการตามนิทรรศการ
- ตามคำสั่งศาล
- > ต้องมีการร้องขอให้ศาลตั้ง
- > ถ้าไม่มีการตั้งผู้จัดการ =
- ทนายจัดการร่วมกัน

FIGHTING
FIGHTING
FIGHTING
FIGHTING

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิส





สัปดาห์ที่ 10 การคุ้มครองผู้บริโภค



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายอาญา

- ปลอมปนยา
- การฉ้อโกง

กฎหมายละเมิด

- จงใจ ประมาทเลินเล่อ
- มีความเสียหาย

กฎหมายสัญญา

- ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- เรียกร้องได้เฉพาะคู่สัญญา

นรป.อื่นๆ

- นรป.สาธารณสุข
- นรป.ควบคุมโรคประกอบศิลป์
- นรป.ยา อาหาร -นรป.ควบคุมโรงแรม
- นรป.ภาพยนตร์ นรป.วิทยุกระจายเสียง



หลักการสำคัญ

นรป.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

- กำหนดบทบัญญัติคุ้มครองทั่วไป
- ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมายอื่นใดกำกับดูแลอยู่แล้ว
- ใช้เฉพาะการซื้อ/รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ



ความหมาย "ผู้บริโภค"

1. ผู้ซื้อสินค้า/ รับบริการ
2. ผู้ได้รับการชักชวนเพื่อ ซื้อสินค้า/รับบริการ
3. ผู้ใช้สินค้า / รับบริการ(แม้ไม่ได้เสียค่าตอบแทน)

ความหมาย "ผู้ประกอบการ"

1. ผู้ขาย
2. ผู้ผลิตเพื่อขาย
3. ผู้สั่งหรือนำเข้าเพื่อขาย(สินค้า/บริการ)
4. ผู้ซื้อเพื่อขายต่อ(สินค้า/บริการ)
5. ผู้ให้บริการ
6. ผู้ประกอบกิจการโฆษณา

สิทธิของผู้บริโภค

หมายเหตุ

NOTE

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ
2. มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการ
3. ได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือรับบริการ
4. ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5. ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หจก. มอร์ เซอร์วิสเชส

NEVER FORGET!



การคุ้มครองผู้บริโภค

หลักการทั่วไป

มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

- พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
- ดำเนินการกับสินค้าอันตราย
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- เร่งรัดจนท.ให้ปฏิบัติตามกม.
- ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเมื่อมีผู้ร้องขอ

มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 3 ชุด

- ด้านโฆษณา -ด้านฉลาก
- ด้านสัญญา

มีสำนักงานคกก.คุ้มครองผู้บริโภค

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามสอดส่อง
- ภายในกำกับของสำนักงานกฤษฎีกา

ด้านโฆษณา



โฆษณา การกระทำไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้า

วิธีการใด ๆ

พูด ร้อง แสดงละคร
เขียน รูปภาพ

ข้อความ

ภาพ ตัวอักษร แสง เสียง
ภาพยนตร์ เครื่องหมาย

เพื่อประโยชน์ทางการค้า

-ถ้าไม่ใช่ ก็ไม่ใช่โฆษณา
เช่น ป้ายบอกทางไปห้องน้ำ "เลี้ยวซ้าย"



อะไรคือข้อความบ้าง?

ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณา

NEVER FORGET!



- เป็นเท็จ เกินจริง เช่น ใหญ่ที่สุดในโลก 100%
- ที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ เช่น ให้คุณครึ่งแสน(ส่วนลด)
- สนับสนุนโดยตรง/อ้อมให้กระทำผิด เช่น ถ่ายภาพได้ชัดทะลุทุกนั้น
- สร้างความแตกแยก/สับสน คือ เช่น โฆษณาเผาบ้านเมือง
- อื่นๆ ตามกฎหมายกระทรวง เช่น ข้อความเลียดใจ(ต้องขอก่อน)

วิธีการโฆษณา

- ต้องไม่ใช่วิธีที่อันตรายต่อสุขภาพ เช่น ใช้แสงสว่างจ้า ลองกลางแดด
- ต้องไม่ใช่วิธีก่อความรำคาญ เช่น ใช้เครื่องขยายเสียงในชุมชน

Yeah!



ด้านโฆษณา (ต่อ)



คณะกรรมการสั่งได้ดังนี้

- ให้แก้ไขข้อความ / วิธีการโฆษณา
- ห้ามใช้บางข้อความในการโฆษณา
- ห้ามการโฆษณา/ใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
- ให้โฆษณาเมื่อแก้ไขความเข้าใจผิด

ข้อสังเกต

ปกติ ไม่ต้องขออนุญาตก่อน

เว้นแต่ กฎหมายเฉพาะ เช่น นรบ.ยา ต้องขอก่อนโฆษณา

ด้านฉลาก

ฉลาก

รูปรอยประติษฐานหรือสิ่งอื่นใด
ที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้า

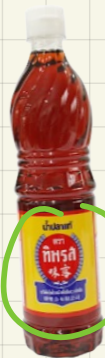
แสดง
สอดคล้อง
รวมกับ

ป้าย

เอกสาร / คู่มือวิธีการใช้

- ติดตั้ง
- แสดง

สินค้า ภาชนะบรรจุ หีบห่อ



สินค้าที่ควบคุมฉลาก

1. สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงาน
2. สินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย
3. สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น บุหรี่ สีเทียน
4. สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจักษ์



ด้านฉลาก (ต่อ)

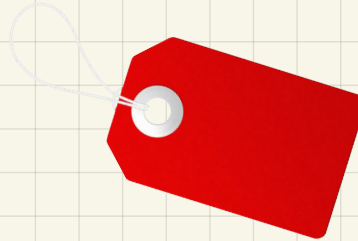
ผู้ประกอบการ

1. ผู้ขาย
2. ผู้ผลิตเนื้อขาย
3. ผู้ส่งหรือนำเข้าเนื้อจำหน่าย
4. ผู้ซื้อเนื้อขายต่อ
5. ผู้ให้บริการ
6. ผู้ประกอบกิจการโฆษณา

ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำฉลาก

ส่วนใหญ่ผู้ที่ต้องจัดทำ คือ

- ผู้ผลิตเนื้อขาย
- ผู้ส่งหรือนำเข้าเนื้อจำหน่าย



การคุ้มครอง

ใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสาระสำคัญ

ข้อสังเกต

•ต้องเป็นภาษาไทย •ภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ •ต้องเห็นและอ่านได้ชัดเจน

ข้อที่ต้องระบุในฉลาก



- ชื่อสินค้า ประเทศที่ผลิต
- ชื่อ/เครื่องหมายการค้าผู้ผลิตเนื้อขายในไทย
- ผู้ส่ง/นำเข้า
- สถานที่ตั้ง ผู้ผลิต/ส่ง/นำเข้า
- ขนาด ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก
- แสดงวิธีใช้ เช่น ใช้กับน้ำมัน น้ำมันกระป๋อง
- ข้อห้าม คำเตือน
- วถป.ที่ควรใช้ก่อน ราคา



ข้อยกเว้นไม่ต้องติดฉลาก



- สินค้าผลิตเพื่อส่งออก ไม่ได้ขายในไทย
- สินค้าขายส่งให้โรงงาน/สถานประกอบการ
- สินค้าประเภทเครื่องจักร รถยนต์ ค.ใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
- สินค้าประเภทปิโตรเลียม เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ

หากดำเนินการไม่ถูกต้อง

- สั่งให้เลิกใช้ขอความ/แก้ไข
- มีโทษทางอาญาด้วย

ด้านสัญญา

ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา



- มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
- มีการใช้สัญญาสำเร็จรูปอย่างแพร่หลาย
- ผู้ประกอบธุรกิจมีอำนาจต่อรองเหนือผู้บริโภค

การควบคุมสัญญา

ต้องใช้สัญญาที่จำเป็น

- ถ้าไม่มีเขียนไว้... ก็ถือว่ามีแล้วโดยอัตโนมัติ

ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม

- ถ้ามีเขียนไว้ = ถือว่าไม่มีโดยอัตโนมัติ

บัตรเครดิต

- ผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ ขอรับทางโทรศัพท์ก็ได้
- ห้ามตกลงบังคับรับผิดชอบหลังจากแจ้งรับ



เช่าซื้อ รถยนต์/มอเตอร์ไซด์

- ผู้เช่าซื้อชำระครบแล้วต้องโอนภายใน 30 วัน
- จำคร่าวเดียว ต้องมีส่วนลดดอกเบี้ย
- ห้ามตกลงบังคับรับผิดชอบส่วนต่าง กรณีผู้เช่าซื้อบอกเลิก

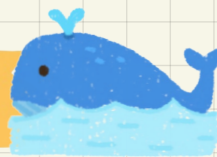


โทรศัพท์เคลื่อนที่

- ขอรับใบแจ้งรายการ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
- ห้ามผู้ให้บริการตกลงยกเว้นความรับผิดชอบของตน
- ห้ามบังคับเลิกสัญญาหากค้างชำระไม่เกิน 35 วัน



ด้านอื่นๆ



สั่งให้ทดสอบหรือพิสูจน์

ให้ป้องกันอันตรายด้วยฉลาก

สินค้าอันตราย

ป้องกันอันตรายด้วยฉลากไม่ได้ (ยิ่งไงๆ ก็มีอันตราย)
ex. ตัวดูดน้ำ

- ห้ามขาย - จัดเก็บ - แก้ไขปรับปรุงให้ปลอดภัย
- ส่งออกคืน - ทำลาย - ปิดประกาศว่าอันตราย



สิ่งห้ามขายของเด็ก
"ตัวดูดน้ำ" ฝาฝึบระวางโทษ



www.smartsme.tv



องค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
IndyConsumers ภาคประชาชน

เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค

แต่งตั้ง จนท.คุ้มครองผู้บริโภค

ฟ้องได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

การฟ้องคดี
แทนผู้บริโภค

อนุญาตให้สมาคมมูลนิธิที่มิหวังกำไรประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคฟ้องคดีแทนได้
เช่น องค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค



การร้องทุกข์



ผ.บริโภคร้องทุกข์

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ
ว่าด้วยการโฆษณา

ค.กรรมการ
ว่าด้วยฉลาก

ค. กรรมการ
ว่าด้วยสัญญา

ค.อนุกรรมการ
พิจารณาเกลื่อนกรง
เรื่องราวร้องทุกข์จาก
ผ.บริโภค

ค. กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับคู่กรณี

เปรียบเทียบปรับ

ไกล่เกลี่ย

คดีแพ่ง
จนท.คุ้มครองผู้ฯ

คดีอาญา
-จนท.คุ้มครองผู้ฯ
-พนักงานสอบสวน

พณ.จนท.ผู้ดำเนินการ
เปรียบเทียบปรับในกทผ.

ตกลงได้และ
ปฏิบัติตามข้อ
ตกลง(ยุติ)

ตกลงไม่ได้ก็น้องศาลเอง
หรือผ่านสคบ.องค์การ

ศาล



การฟ้องคดีผู้บริโภค

เฉพาะคดีต่อไปนี้

1. คดีแบ่งระหว่างผู้บริโภค VS ค.ประกอบธุรกิจ
2. คดีแบ่งค.รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย
3. คดีแบ่งเกี่ยวกัน 1 และ 2
4. คดีแบ่งอื่นๆ ที่กม.กำหนดไว้



การฟ้องคดี

ผู้มีอำนาจฟ้อง

- ค.ประกอบธุรกิจ
- ผู้บริโภค

ยื่นคำฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคต่อศาลชั้นต้น
(วจา/หนังสือ)

ศาลรับคำร้อง

โจทก์ **ไม่มา** = จำหน่ายคดีทั้ง-ทั้งฟ้อง
จำเลย**ไม่มา** = จำเลยขาดนัด

- ศาลนัดและออกหมายเรียก
- เมื่อ ใกล้เคียง ให้การ สืบพยาน
- จำเลยอาจยื่นคำให้การก่อนวันนัด

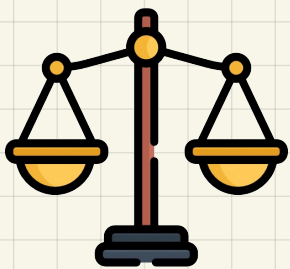
ศาลสั่งสืบพยาน

ศาลมีคำนิพากษาหรือ
คำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี

ศาลอุทธรณ์
(ภายใน 1 เดือน)

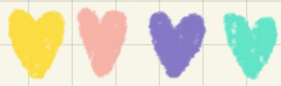
ศาลฎีกา
(ภายใน 1 เดือน)

การบังคับคดีตามคำนิพากษา/คำสั่ง



FIGHTING
FIGHTING
FIGHTING
FIGHTING





สัปดาห์ที่ 11 ทรรศนะเส้นทางปัญญา



ทฤษฎีเส้นทางปัญญา

สิทธิทางกฎหมายที่มีอยู่ เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคล



คุ้มครองที่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ตัววัตถุ

ทำไมต้องมี?

สร้างแรงกระตุ้น

และแรงจูงใจ
ในการสร้างผลงาน

สร้างความเป็นธรรม

ในการตอบแทน
แก่ผู้สร้างผลงาน

ได้ใช้ประโยชน์จากผล

งานและสิ่งประดิษฐ์
(ดีกว่ารู้คนเดียว)

สร้างดุลยภาพระหว่าง

สิทธิผูกขาดกับ
ประโยชน์ของสังคม

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

การคุ้มครองพันธุ์พืช

แผนผังภูมิวงจรรวม

ความลับทางการค้า

ลิขสิทธิ์

งานสร้างสรรค์ 8 ประเภท

- วรรณกรรม
- นาฏกรรม
- ดนตรีกรรม
- ศิลปกรรม
- สิ่งบันทึกเสียง
- ทัศนศิลป์
- ภาพยนตร์
- งานแพร่ภาพแพร่เสียง

สิทธิบัตร

มี 3 ประเภท

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์
- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
- อนุสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

ใช้เพื่อแยกสินค้าออกจากคนอื่น

- เครื่องหมายการค้า
- เครื่องหมายบริการ
- เครื่องหมายรับรอง
- เครื่องหมายร่วม

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ใช้แสดงแหล่งกำเนิดสินค้า

- ประเทศ เมือง จังหวัด ทวีป
- ฆาตกรรม ทะเล อ่าว เกาะ
- ต้องขึ้นทะเบียน

ทุกคนที่ผลิตจากภูมิศาสตร์นั้นใช้ได้หมด

การคุ้มครองพันธุ์พืช

-พันธุ์พืชใหม่ ให้สิทธิ "ส่วนขยายพันธุ์"

-พันธุ์พืชใหม่เมืองเฉพาะถิ่น เฉพาะคนในท้องถิ่น

-พันธุ์พืชเมืองทั่วไป/น.พืชป่า > เป็นสมบัติของชาติ

จะพัฒนาเพื่อการค้า ต้องขออนุญาตและมีข้อตกลงแบ่งผลประโยชน์

แผนผังวงจรรวม

ผังภูมิ แบบ ผัง หรือภาพที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะปรากฏใน
รูปแบบใดเพื่อให้เห็นถึงการจัดวางให้เป็นวงจรรวม

-ต้องจดทะเบียน

-“Semiconductors chips Topographies”

ความลับทางการค้า

-ต้องเป็นข้อมูลทางการค้า

-ข้อมูลต้องยังไม่รู้กันทั่วไป

-ต้องมีประโยชน์ทางพาณิชย์

-มีการจัดการรักษาความปลอดภัย

-ไม่ต้องจดทะเบียน ส่วนใหญ่เป็น Howto





ลิขสิทธิ์

มี 8 ประเภท

1. งานวรรณกรรม

งานเขียน สิ่งพิมพ์
คำสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์



2. นาฏกรรม

งานทำท่าเป็นเรื่องราว

เช่น เต้น รำ



3. ศิลปกรรม

มี 7 ประเภทย่อย



4. ดนตรีกรรม

เกี่ยวกับเพลงทั้งทำนองคำร้อง



5. โสตทัศนวัสดุ

ลำดับภาพ
รวมเสียงด้วย



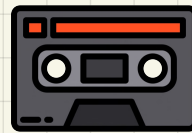
6. งานภาพยนตร์

ลำดับภาพต่อเนื่อง
รวมเสียงด้วย



7. สิ่งบันทึกเสียง

งานเสียงที่บันทึกลง
วัสดุที่เล่นซ้ำได้



8. งานแพร่ภาพแพร่เสียง

ทางวิทยุ โทรทัศน์



ประเภทย่อยของงานศิลปกรรม

1. จิตรกรรม 2. ประติมากรรม 3. ภาพพิมพ์ 4. สถาปัตยกรรม
5. ภาพถ่าย 6. ภาพประกอบ รูปทรง แผนที่ 7. ศิลปประยุกต์

องค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์



ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันที ไม่มีจดทะเบียน

1. เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด

2. ต้องเป็นงานที่เป็นความคิดริเริ่ม

3. เป็นงานที่กฎหมายยอมรับ

4. เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง

1. สัญชาติไทย
สัญชาติภาคี

2. สร้างงานในไทย/ภาคี

3. โฆษณางานครั้งแรก
ในไทย/ภาคี

4. โฆษณาครั้งแรก
ในไทย/ภาคีใน 30 วัน





สิทธิเบี่ยงผู้เดียว (Exclusive right)

1. ทำซ้ำ ดัดแปลง
2. เผยแพร่สู่ public
3. ให้เช่าต้นฉบับ/สำเนา โปรแกรม คอมพิวเตอร์ฯ หนังสือ สิ่งบันเทิงเสียง
4. อนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามข้อ 1-3

หากผู้อื่นใช้/ทำ = ละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

ต้องไม่ขัดต่อการแสวงประโยชน์ปกติ และไม่กระทบสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

วิจัย ทำซ้ำเพื่อบุคคลในครอบครัว/ญาติสนิท ตีพิมพ์ วิจัยโดยอ้างอิงดัดแปลงโดยผู้สอน

การคัดลอกงานโดยมีการอ้างอิง(ต้องไม่มากเกินไป)

ทำซ้ำโดยบรรณารักษ์ เพื่อบำรุงรักษา หรือป้องกันการสูญหาย

จำลองงานศิลปกรรมที่แสดงไว้ในที่โล่งแจ้ง ไม่ถือว่าเป็นละเมิด เช่น ก่อ สร้าง วาด ถ่ายภาพ

จำลองงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ละเมิด ยกเว้น การก่อสร้างงานสถาปัตย์

NEVER FORGET!

อายุการคุ้มครอง

DON'T FORGET

ทั่วไป

ตลอดอายุผู้สร้าง + อีก 50 ปี



หากมีการโฆษณา
หลังตาย

+50 ปีหลังโฆษณาครั้งแรก



ภาพถ่าย โสต
หนัง บันทึกเสียง
แผนภูมิ-เสียง

50 ปีนับแต่สร้าง
/ 50 ปีโฆษณาครั้งแรก

ศิลปประยุกต์
(ประเภทเดียว)

25 ปี นับแต่สร้างสรรค์/
โฆษณา

ข้อมูลการบริหารสิทธิ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างสรรค์ที่มีอยู่
งานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น ลายน้ำ เลขรหัส

มาตรการทางเทคโนโลยี

มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิ์
เช่น ไม้รหัส ลงทะเบียน

คดีการละเมิดลิขสิทธิ์

- ปิดกั้นทางอาญาและการละเมิดสิทธิ์ทางแบ่ง
- Only เจ้าของสิทธิ์ ที่สามารถดำเนินคดี/มอบอำนาจ
- อายุความคดีแบ่ง 3 ปี นับแต่รู้ละเมิด+ รู้ตัว แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่ละเมิด
- อาญา ม.66 ขอมความได้ > ต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน
- สันนิษฐานว่าลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์เป็นของโจทก์

สิทธิบัตร



ประเภทของสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ = ตัวสิ่งประดิษฐ์ใหม่
กรรมวิธี = ตัวเดิม แต่วิธีประดิษฐ์ใหม่
การทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์/กรรมวิธี

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

รูปร่าง รูปทรง ลวดลาย

อนุสิทธิบัตร

เหมือนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
แต่ไม่มี inventive step (ขั้นตอนผลิต)

ผู้เขียน: kxchxn

เผยแพร่โดย หก. มอริ เซอร์วิส

ลักษณะของการประดิษฐ์ ที่ขอรับสิทธิบัตรได้



- เป็นการประดิษฐ์ใหม่
คืองานที่ไม่มีการปรากฏอยู่ก่อนแล้ว
- เป็นการประดิษฐ์ที่มีขึ้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
- การประดิษฐ์ ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในทางอุตสาหกรรม

222

การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้



1. จุลชีพ, สัตว์, พืชสาร, สกัด
2. กฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์ + คณิตศาสตร์
3. ระบบข้อมูลสำหรับทำงานของคอม
4. วิธีการบำบัดรักษาโรคในคนหรือสัตว์
5. จัดต่อความสงบ/ศีลธรรม/สวัสดิภาพของปชช.

เงื่อนไขการได้รับการคุ้มครอง

****๑ใครยื่นขอก่อนได้ก่อน**

1. สัญชาติไทย/นิติบุคคลสง.ใหญ่ไทย
2. สัญชาติรัฐภาคี
3. สัญชาติของประเทศที่ยอมให้ไทยขอรับได้
4. มีภูมิสำเนา/ประกอบอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง แท้จริง ในไทย/รัฐภาคี

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

-ใช้ ผลิต ขาย มีไว้ขาย ซึ่งสิ่งประดิษฐ์

-ใช้วิธีการเพื่อผลิต ใช้ ขาย ซึ่งกรรมวิธี

อายุการคุ้มครอง 20 ปี นับตั้งแต่วันขอ



สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ลักษณะ

ต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

ใช้แบบ ขาย เว้น แต่คนอื่นใช้ได้เมื่อศึกษาวิจัย

อายุการคุ้มครอง

อายุการคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันขอรับสิทธิ

อนุสิทธิบัตร

ลักษณะ

1. ต้องเป็น "การประดิษฐ์ใหม่"

2. ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

•ขอทั้งสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรร่วมกันไม่ได้

•ขอเปลี่ยนประเภทได้ก่อนประกาศ และ

ขอให้วันเดิมเป็นวันยื่นได้

อายุการคุ้มครอง

6 ปี และขอต่อได้อีกคราวละ 2 ปี

แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ยื่นขอก่อนภายใน 90 วัน

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายบริการ



เครื่องหมายรับรอง



เครื่องหมายร่วม



ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้

มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่า
สินค้านั้นต่างจากสินค้าอื่น
(แยกได้ว่าเจ้าไหน)

ไม่มีลักษณะต้องห้าม

- ตราแผ่นดิน
- ธงชาติ (ทุกประเทศ)
- ขัดต่อความสงบ/ศีลธรรม
- อื่นๆ

ไม่เหมือน/คล้ายกับที่จดทะเบียนไว้

- เมื่อนำมาใช้ของเครื่องหมาย
ได้รับความคุ้มครอง

ลักษณะที่ถือว่าบ่งเฉพาะ

1. ชื่อ-สกุล ไม่ใช่ความหมายตามธรรมดา
ที่แสดงในลักษณะพิเศษ และ
ไม่เล็งถึงลักษณะสินค้าโดยตรง



2. คำหรือข้อความที่ไม่ได้เล็งถึง
ลักษณะ / คุณสมบัติสินค้าโดยตรง
และไม่ใช้ชื่อภูมิศาสตร์



3. คำที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง



4. ตัวหนังสือหรือตัวเลข
ที่ประดิษฐ์ขึ้น



5. กลุ่มของสีในลักษณะพิเศษ



6. ลายมือชื่อ /
ของคนอื่นที่ได้รับอนุญาต



7. ภาพตนเอง/ผู้อื่นที่ได้รับ
อนุญาต



8. ภาพประตึชั้



9. ภาพที่ไม่ได้ลั้ถึงลักษณะ/
คุณสมบัติของสินค้าโดยตรง +
ไม่ใช่วาณณที่/ภูมิศาสตร์

10. รูปร่าง รูปทรงที่ไม่ใช่ลักษณะโดย
ธรรมชาติของสินค้า ไม่ใช่รูปทรงทาง
เทคนิค (หัวน้ดยากันยุง)
หรือที่ทำให้มูลค่าสูง(เหล็สมของเนชร)

11. ลั้ียงที่ไม่ลั้ถึงลักษณะคุณสมบัติ (ลั้ียงบรรยายสรณคุณ)
ไม่ใช่ลั้ียงโดยธรรมชาติของสินค้า(เหล็สมว)
ไม่ใช่ลั้ียงจากการทํางานของสินค้า (เช่น ก๊อกทุแก๊กทุ)

เครื่องหมายต้องห้าม



1. ทรแ่ณดิน/ตรKing



5. ขัดต่อความสงบ/ศีล



2. ธงชาติ(ทุกประเทศ)



6. ที่จดทะเบียนไว้

ห้ามซ้ำกับที่จดไว้แล้ว

3. นระปรมาภิไย/นาภิไย



7. ลั้ียงชั้ทางภูมิศาสตร์

>สมขามหวานเนชรบูรณั้
>ไขเค็สมไชยา

8. รณต.ปรธกค



ห้ามใช้ชั้ไทย ดอกราชนฤกษ์ ศาลาไทย

4. เครื่องหมายราชการ ภาษา



การขอจดทะเบียน

จะขอจดจำนวนเดียว หรือต่างจำนวนก็ได้
แต่ต้องระบุนายการที่จะคุ้มครองชัดเจน

คุณสมบัติผู้ขอจด

ผู้ขอต้องมีสนง./สถานที่ติดต่อได้ในไทย

อายุคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันยื่นขอจด

ขอต่อได้ แต่ต้องภายใน 3 เดือน
ก่อนลั้ันอายุคุ้มครอง(มาตรา 54)

ผลแห่งการจดทะเบียน

- ลิขธิแต่เนียงผู้เดียวในการใช้
- ไม่ระบุนี = คุ้มครองทุกสร
- ลิขธิในการขอจดทะเบียน ย่อมโอน/รับมรดกได้
- ลิขธิหลังจด โอน/รับมรดกได้ ต้องจดทะเบียนด้วย

